

RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

DERECHOS MUSICALES, LICENCIAS EXTENDIDAS Y USO COMERCIAL BASE

Esta guía complementaria resuelve las 12 dudas más comunes que los clientes suelen presentar respecto al uso de canciones, derechos comerciales, alcance legal de las obras generadas con inteligencia artificial y las extensiones requeridas para proyectos avanzados.

1. Si subo la canción a Spotify y se vuelve viral, ¿tengo que pagarles regalías o un porcentaje de lo que gane?

Respuesta: No. Con la licencia comercial base no nos debes comisión ni porcentaje: los ingresos que tu distribuidora o la plataforma te paguen por las reproducciones son para ti. Cada distribuidora y plataforma tiene sus propias políticas (incluidas las de contenido generado con IA), y la protección legal de la obra depende de la normativa de tu país.

Ejemplo: Subes el tema a Spotify a través de DistroKid. La canción alcanza 100,000 reproducciones y la plataforma te deposita el pago de forma directa. Ese ingreso es para ti, sujeto a las condiciones de tu distribuidora.

2. Quiero usar la canción como fondo de pantalla o intro en mis videos de YouTube monetizados. ¿Me van a tirar el video por derechos de autor (Copyright Claim)?

Respuesta: La canción fue generada bajo una suscripción PRO activa de Suno AI, lo que te permite usarla en canales monetizados conforme a esa licencia y a tu contrato. No podemos garantizar que ningún sistema automatizado emita un reclamo por error; si ocurre, te entregamos tu contrato y la evidencia de generación como soporte documental para disputarlo.

Ejemplo: Eres un YouTuber con 50,000 suscriptores. Usas el track en un video donde hablas de tecnología. Normalmente YouTube te permite monetizar ese video. Si aparece un reclamo automático, lo disputas con el contrato y la evidencia que te entregamos.

3. ¿Cuál es la diferencia exacta entre publicar un video en TikTok "normal" y usar la Licencia de Publicidad?

Respuesta: La diferencia radica en si le estás pagando a la red social para empujar el video. El uso "orgánico" (subir el video gratis a tu perfil) ya viene incluido. El uso "publicitario" requiere la licencia cuando usas la herramienta de anuncios pagados (Ads) para llegar a gente que no te sigue.

Ejemplo: Subes un Reel mostrando tu negocio y tiene 5,000 vistas gratis (Uso Orgánico = **Gratis**). Pero si decides presionar el botón "Promocionar publicación" y le metes \$2,000 pesos de presupuesto, necesitas la Licencia de Publicidad (**\$7,200 MXN**).

4. Si compro el Certificado de Autenticidad Digital de \$900 MXN, ¿eso significa que la canción ya es mía para siempre y nadie más la puede tener?

Respuesta: No exactamente. El certificado es un registro interno del catálogo EAMR: incluye un código de identificación (hash) y una huella acústica de tu pista, y deja constancia de la fecha y de que se te entregó. No es un título de propiedad ni un registro oficial ante el INDAUTOR, la U.S. Copyright Office u otra autoridad. La exclusividad de tu canción es contractual: EAMR se obliga por contrato a no cederla ni licenciarla a otros clientes. Como se trata de una obra generada con IA, no podemos garantizar que sea registrable o protegible en todos los países (ver pregunta 11).

Ejemplo: Alguien más asegura que la canción es suya. Tu certificado, tu contrato y la evidencia de generación (fecha, plan activo de Suno y versiones) sirven como respaldo documental de que la recibiste de EAMR en esa fecha. Que ese respaldo sea suficiente depende del caso y de la autoridad o plataforma que lo revise; no garantiza ganar una disputa.

5. Soy una empresa y queremos usar la canción en un comercial que saldrá en la televisión local y en radio comercial, ¿cuál licencia me corresponde?

Respuesta: Para cualquier medio de difusión masiva tradicional o digital que requiera un pago por el espacio publicitario, corresponde estrictamente la **Licencia de Publicidad / Spots Pagados**.

Ejemplo: Tu empresa contrata un espacio de 30 segundos en el canal de televisión de tu ciudad durante el horario estelar. Para que la televisora acepte el video legalmente, debes presentar el documento de esta licencia (**\$7,200 MXN**).

6. Un desarrollador de videojuegos quiere mi canción para el fondo de su juego, pero el juego será gratuito en la Play Store. ¿Aun así se debe pagar la licencia de videojuegos?

Respuesta: Sí. Aunque el videojuego sea de descarga gratuita, si genera ingresos a través de anuncios internos o compras dentro de la app, se considera un software comercial interactivo. El insertar la música dentro del código fuente del juego requiere la licencia técnica de sincronización.

Ejemplo: El juego es gratis en Android, pero los usuarios pueden pagar para comprar skins o monedas virtuales. Al integrarse en el software de la tienda, requiere la Licencia de Videojuegos (**\$5,400 MXN**).

7. ¿Qué pasa si uso la canción para un anuncio pagado en Facebook SIN comprar la Licencia de Publicidad?

Respuesta: Te expones a riesgos automáticos de la plataforma. Los algoritmos de Meta escanean el audio de los anuncios. Si detectan que un perfil comercial está usando música sin los derechos de pauta extendida, suspenderán la campaña publicitaria, rechazarán el anuncio, o en casos graves, inhabilitarán tu cuenta de anuncios (Meta Business Manager).

Ejemplo: Inviertes \$5,000 MXN en una campaña navideña. A los dos días, Facebook te cancela el anuncio por "Infracción de Derechos de Autor", perdiendo el impulso de tu campaña por no contar con la licencia.

8. Somos una banda de rock y queremos grabar nuestras voces reales encima de la pista que nos entregues, ¿lo podemos hacer libremente?

Respuesta: Sí. La compra base te permite modificar, editar y añadir voces o instrumentos reales sobre la producción base, y comercializar el resultado final, conforme a tu contrato y a los términos de la plataforma de IA. Lo que aportes tú (letra, voz, arreglos, mezcla) es aportación humana propia y puede reforzar la protección de tu versión; la parte generada por IA sigue sujeta a las zonas grises legales de cada país (ver pregunta 11).

Ejemplo: Usas la pista instrumental que te entregamos, van a un estudio local, graban la voz de su vocalista y masterizan la canción. Pueden vender ese nuevo track dentro del alcance de su licencia.

9. Las licencias extendidas (Publicidad o Videojuegos), ¿se tienen que renovar cada año o el pago es definitivo?

Respuesta: El pago es único por canción y no requiere renovación anual. La vigencia y el alcance territorial son los que se indican en tu contrato (las licencias de EAMR se otorgan sin vencimiento y con cobertura mundial, salvo que el contrato disponga otra cosa). La licencia se apoya en los derechos que la plataforma de IA otorga sobre lo generado, según sus términos vigentes a la fecha de generación.

Ejemplo: Compras la licencia de publicidad hoy. Si la empresa decide usar el mismo comercial con la misma canción dentro de 5 años en otro país, la licencia sigue vigente según lo pactado en tu contrato, sin pagar un peso más.

10. Si compro la canción hoy para uso normal (orgánico), ¿puedo comprar el certificado o las licencias publicitarias después si mi proyecto crece?

Respuesta: Sí, por supuesto. Puedes iniciar con la opción base de producción (\$300 USD / tarifa base) para validar tu proyecto. Si en unos meses decides meterle dinero a publicidad o venderla a un sello, puedes contactarnos para tramitar y pagar el documento que necesites en ese momento.

Ejemplo: Lanzas tu canción de forma orgánica y se vuelve muy popular en TikTok. Tres meses después, una marca te busca para usarla en un comercial. En ese momento nos avisas, tramitamos la Licencia de Publicidad y se le factura el extra a la marca.

11. ¿Puedo registrar la canción como mía ante el INDAUTOR o la U.S. Copyright Office? ¿Está garantizada la protección de derechos de autor?

Respuesta: Depende de tu país y de cuánta intervención humana tenga la obra. Suno AI otorga derechos comerciales sobre los audios generados en sus planes de pago y nuestra licencia transfiere esos derechos, pero las leyes de propiedad intelectual (por ejemplo, en México con el INDAUTOR o en EE. UU. con la U.S. Copyright Office) aún presentan zonas grises sobre obras 100% generadas por IA sin intervención humana significativa. Por eso no garantizamos que una obra generada solo con IA sea registrable o protegible en todas las jurisdicciones. Añadir aportación humana propia (letra original, arreglos, producción adicional, voces, mezcla) puede reforzar la protección de tu versión.

Ejemplo: Grabas tu propia voz y una letra original sobre la pista que te entregamos y la mezclas con un productor. Esa aportación tuya es la que tiene más posibilidades de ser registrable. Antes de registrar, consulta a un abogado de propiedad intelectual de tu país; esto es información general y no constituye asesoría legal.

12. Mi contrato dice que la canción es exclusiva. ¿Qué significa exactamente esa exclusividad?

Respuesta: Significa que EAMR se obliga por contrato a no ceder ni licenciar esa misma canción a otros clientes para el uso pactado, y que ese uso queda reservado para ti. Es una exclusividad contractual entre tú y EAMR: no impide que otra persona genere por su cuenta una canción parecida con IA, y no es un registro oficial de autoría.

Ejemplo: Un restaurante recibe una canción para la identidad de su marca. EAMR no se la entregará a otro restaurante; pero si un tercero genera con IA una pieza similar por su cuenta, esa exclusividad contractual no lo detiene por sí sola.